

한국가스공사 상임감사위원

주의·부서주의·통보 요구

일련번호 제23-안전건설종합-05호

제목 안전보건조정자 선임·통보 및 업무이행 관리 미흡

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

조치부서 ♥♥♥♥처, ◇◇◇◇부

내용

1. 업무 개요

☒☒☒☒☒단 ●●◆◆●●●☒☒☒☒☒사무소¹⁾는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 관할지역 천연가스 공급시설 건설공사 및 수소 %%기지 구축 건설공사의 현장 안전·보건 및 시공관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제68조 및 동법 시행령 제56조에 따르면 2개 이상의 건설공사²⁾를 도급한 건설공사발주자는 동일 장소에서 행해지는 2개 이상 건설공사 작업의 혼재로 인해 발생 가능한 산업재해를 예방하기 위하여 건설공사 현장에 안전보건조정자를 두도록 되어 있으며, 안전보건조정자로 선임하거나 지정³⁾(이하 “선임”이라 한다) 할 수 있는 자격은 【표 1】과 같다.

-
- 1) 수소 %%기지 구축 건설공사에 대한 현장관리 업무는 ‘23.2월 직제개편에 따라 아래와 같이 이관되어 업무이행 중
- 舊 수소인프라공사부(폐지) → ●●☒☒☒☒☒사무소(☒☒ 수소%%기지), ●●☒☒☒☒☒사무소(☒☒ 수소%%기지)
- 2) 각 건설공사 금액의 합이 50억원 이상인 경우
- 3) 지정 : 타 법령에 의해 공사감독자 등 발주처에서 선임하여야 하는 자 중 안전보건조정자로 지정할 수 있는 자
선임 : 타 법령에 의해 발주처에서 선임 또는 지정하여야 하는 자가 아니라 안전보건조정자로 새로이 선임하고자 하는 자

【표 1】 건설공사 안전보건조정자 선임/지정 자격

순번	안전보건조정자 자격	비고
1	• 산업안전지도사 자격을 가진 사람	선임
2	• 발주청이 발주하는 건설공사에 선임된 공사감독자 (단, 건설사업관리를 하게 하는 경우 제외)	지정
3	• 아래 하나에 해당하는 사람으로서 해당 건설공사 중 주된 공사의 책임감리자 가. 「건축법」 제25조에 따라 지정된 공사감리자 나. 「건설기술진흥법」 제2조제5호에 따른 감리업무를 수행하는 사람 다. 「주택법」 제43조에 따라 지정된 감리자 라. 「전력기술관리법」 제12조의2에 따라 배치된 감리원 마. 「정보통신공사법」 제8조에 따라 해당 건설공사에 대하여 감리업무를 수행하는 사람	지정
4	• 「건설산업기본법」 제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장에서 안전보건관리책임자 로 서 3년 이상 재직 한 사람	선임
5	• 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사	선임
6	• 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야 에서 5년이상 의 실무경력 이 있는 사람	선임
7	• 「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야 에서 7년 이상 의 실무경력 이 있는 사람	선임

그리고 건설공사발주자는 분리하여 발주되는 공사의 착공일 전날까지 법정 자격을 보유한 안전보건조정자를 선임하여 각각의 공사 도급인에게 그 사실을 알려야 하며, 안전보건조정자는 【표 2】의 업무를 수행하여야 한다.

【표 2】 안전보건조정자 업무

순번	안전보건조정자 업무
1	같은 장소에서 이루어지는 각각의 공사 간에 혼재된 작업의 파악
2	혼재된 작업으로 인한 산업재해 발생의 위험성 파악
3	혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 작업의 시기·내용 및 안전보건 조치등의 조정
4	각각의 공사 도급인의 안전보건관리책임자 간 작업 내용에 관한 정보 공유여부의 확인

또한, 「건설발주 안전보건관리 지침서(KOGAS-SI-111)」 별첨 4 ‘안전보건조정자 업무활동 세부지침4)’(이하 “안전보건조정자 업무지침”이라 한다)에 따르면 ○○○○○사무소는 선임한 안전보건조정자를 각각의 건설공사 시공사, 건설사업관리기술인 및 용역업체(비파괴, GIS용역 등)의 현장대리인에게 문서 등으로 그 사실을 알려야 하며, 안전보건조정자는 혼재된 작업이 시작되기 전 공사감독자(또는 공사관리관), 건설사업기술인, 각 건설공사 시공사 및 각 용역업체 현장대리인(해당시)이 참여하는 안전보건조정 회의를 개최하여 【표 2】 ‘안전보건조정자의 업무’를 이행하여야 한다.

한편, ○○○○○사무소에서 시공관리 중인 천연가스 공급시설 및 수소 %%기지 건설공사에는 각 공사금액 합이 50억원 이상인 본공사(토목·건축·기계), 전기공사, 소방공사⁵⁾ 및 용역업체⁶⁾가 참여하고 있으며, 다수의 현장(특히 공급관리소)에는 2개 이상의 공사 및 용역의 혼재된 작업들이 행해지고 있다.

따라서 ○○○○○사무소는 건설공사에 대한 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 해당 건설공사의 안전보건조정자를 선임하여 관련자에게 통보하고, 안전보건조정자의 업무이행을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 안전보건조정자 자격 부적정

○○○○○○사무소는 ‘남○○○복합발전소 천연가스 공급시설 건설공사’(계약기간:

4) 공사(公社)에 시행중인 건설공사의 특성을 반영하여 「산업안전보건법」의 내용을 일부 수정보완하여 해당 지침 운영 중

5) 「전기공사업법」제11조 및 「소방시설공사업법」제21조에 따라 다른 업종의 공사와 분리발주

6) 비파괴 검사, GIS 측량, 폐기물 처리, 피복측량 용역 등

2020.2.29.~2023.9.30., 본공사 기준)의 안전보건조정자를 선임하였다.

그런데 이번 건설안전 종합감사기간(2023.4.3 ~ 2023.4.28)에 안전보건조정자 선임 내역을 확인한 결과, ☒☒☐☐☐☐사무소는 '22년 3월 법정자격 미충족자를 해당 건설공사 안전보건조정자로 변경선임한 것으로 확인되었다.

【표 3】 '남○○복합발전소 천연가스 공급시설 건설공사' 안전보건조정자 선임 부적정

구분	안전보건조정자 선임내역			확인결과
	선임날짜	안전보건조정자	선임 자격	
최초 선임	'21. 3. 18	(X)(X)(X)(X)(X)(X) ○○○	6. 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설 안전 분야에서 5년 이상의 실무경력	적정
변경 선임	'22. 3. 2	(X)(X)(X)(X)(X)(X) △△△	6. 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설 안전 분야에서 5년 이상의 실무경력	부적정 (건설안전기사 자격증 미보유 및 그 외 자격 미충족)

나. 안전보건조정자 선임통보 미흡

●●●◆◆◆●●☐☐☐☐사무소는 '22년 ㉠㉠~㉡㉡ 천연가스 공급시설 건설 공사 등 6건의 건설공사에 대해 안전보건조정자를 선임하였다.

그런데 이번 건설안전 종합감사기간(2023.4.3 ~ 2023.4.28)에 안전보건조정자 선임 사항 통보내역을 확인한 결과, 동 부서는 해당 건설공사의 안전보건조정자 선임 사항을 각각의 건설공사 시공사, 건설사업관리기술인 및 용역업체에게 문서로 알려야 하나, 일부 건설공사 시공사 및 용역업체에게 통보하지 않은 것으로 확인되었다.

다. 안전보건조정자 업무이행 관리 미흡

☒☒☒☒☒☒단 ●●●●●☐☐☐☐사무소는 【표 4】와 같이 해당 건설공사의

안전보건조정자가 동일 장소에서 2개 이상의 혼재된 작업에 대한 별도의 안전보건조정 회의를 개최하지 않는 등 안전보건조정자로서의 업무를 이행하지 않음에도 별다른 조치를 취하지 않는 등 안전보건조정자 업무이행에 대한 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

【표 4】 혼재된 작업에 대한 안전보건조정자 업무 이행여부

구분	공사명	혼재된 작업 시작시기	안전보건조정회의 개최여부	비고
●●안전 건설사무소	㉠㉠열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사	‘22. 6월	미개최	혼재된 작업에 대한 안전보건조정자 업무이행 미흡
	㉡㉡수소생산기지 구축 건설공사	‘22. 9월	미개최	
●○안전 건설사무소	㉢㉢~㉣㉣ 천연가스 공급시설 건설공사	‘21.10월	미개최	

관계부서 등 의견 및 검토결과

㉤㉤㉤㉤㉤단 ◆◆◆◆사무소는 「산업안전보건법」과 「안전보건조정자 업무지침」 내 안전보건조정자 선임사항 통보 및 업무이행의 적용범위 차이⁷⁾에 대해 의견을 제시하였다.

공사(公社)에서는 ‘감독권한 대행 건설사업관리(용역 100%)’ 방식으로 관리되고 있는 건설공사의 경우 일반적으로 건설사업관리기술인⁸⁾을 안전보건조정자로 선임하여 관련 업무를 수행하게 하고 있으며, 이와 같이 건설사업관리기술인이 안전보건조정자로 선임되어 「산업안전보건법」에 따른 건설공사 시공자 외 비파괴 검사, GIS 측량 등 부대용역으로 그 적용범위를 확대하여 해당 업무를 수행할 경우,

7) (산업안전보건법) 같은 장소에서 이루어지는 건설공사 시공사를 적용범위로 함

(안전보건조정자 업무지침) 같은 장소에서 이루어지는 건설공사 시공사 및 부대용역 업체를 적용범위로 함

8) 건설기술진흥법에 따른 감리업무를 수행하는 사람으로서 해당 건설공사 중 주된 공사의 책임감리자

건설사업관리기술인이 관리해야 하는 안전보건조정자 관리범위 경계구분이 모호하고, 시공자가 아닌 부대용역업체를 안전보건조정 활동에 강제 참여하도록 할 법적 근거가 없어 갑질분쟁의 소지가 있어 보인다는 의견을 제시하였다.

하지만, 혼재된 작업으로 인한 산업재해 예방(산업안전보건법) 및 공사에서 시행하고 있는 건설공사의 특성을 반영한 산업재해 예방활동 효율성 증대 및 안전보건관리수준 향상(안전보건조정자 업무지침)의 목적을 고려할 시, 「안전보건조정자 업무지침」에서 안전보건조정자 선임사항 통보 및 업무이행의 적용범위를 확대한 것은 문제가 없는 것으로 판단된다. 다만, 「안전보건조정자 업무지침」을 포함한 「건설발주 안전보건관리 지침서(KOGAS-SI-111)」에 안전보건조정자 적용범위가 부대용역으로 확대됨에 따른 업무내용을 명확히 반영하고, 건설사업관리용역 및 부대용역 과업내용서에 안전보건조정자 역무와 협조에 관한 과업을 반영함으로써 위와 같은 우려를 해소할 수 있을 것으로 보인다.

조치할 사항

♥♥♥♥♥처장은

- ① 건설공사 안전보건조정자에 대한 법정자격 미충족자를 선임하여 법규준수를 소홀히 한 담당자에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

♀♀♀♀건설단 ♂♂♂♂사무소 과장 RRR (現 ㅁㅁㅁㅁ지역본부 ㄹㄹ지사) (주의)

- ② 건설공사 안전보건조정자 선임사항을 적정 대상자에게 통보하지 않고, 안전보건조정자가 업무이행을 소홀히 하였음에도 아무런 조치를 취하지 않은 부서에

주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

☒☒☒☒☒단 ●●☐☐☐☐사무소

☒☒☒☒☒단 ◆◆☐☐☐☐사무소

☒☒☒☒☒단 ○○☐☐☐☐사무소

\$\$본부 ◇◇◇◇부장은

③ 현장 ☐☐☐☐사무소, 건설사업관리기술인 등 관련자를 대상으로 한 교육 등을
통해 건설공사 안전보건조정자 선임사항 통보 및 업무이행 관리 미흡 등 유사사
례 방지방안을 시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

\$\$본부 ◇◇◇◇부